桂林桂湖环保科技有限公司“12•29”机械伤害一般事故调查报告

2021-02-05 10:10 来源：灵川县应急管理局 作者：？灵川县应急管理局

2020年12月29日10时40分许，桂林桂湖环保科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即指派有关部门人员赶赴事故现场指导救援和善后处理工作。依据《中民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，2021年1月4日民政府批准成立了由县政府办副主任白世文任组长，县应急管理局、县检察院、县公安局、县工信和商贸局、县总工定江镇人民政府等有关负责同志为成员的桂林桂湖环保科技有限公司“12·29”机械伤害一般事故调查组（以下简称事组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料和证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，分析了暴露出的突出问教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

公司名称：桂林桂湖环保科技有限公司；

公司类型：有限责任公司（自然人独资）；

公司住所：灵川县定江镇粟家村委大丰东村（地号：3663）；

法定代表人：唐玉琼；

注册资本：伍拾万圆整；

成立日期：2020年4月16日；

营业期限：长期；

经营范围：非金属矿粉体技术、改性技术的研发和应用；销售：建材及辅助材料、塑料制品、五金、交电、 化工（危险化学品除外）、机电设备、日用百货；生产销售腻子粉、涂料、防水材料、瓷砖胶（不含许可审批项目）；加工非金属矿粉（以上两项限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、事故经过及事故救援情况

（一）事故经过及救援情况

2020年12月29日上午，桂林桂湖环保科技有限公司秦位忠和盘贵郴在搅拌机上方平台分别给两台搅拌机放料，秦负责添加抗裂砂浆，盘贵郴利用两台行吊吊装石粉吨袋，把石粉加入搅拌机。工作到10时40分左右，盘贵郴把石粉吨袋解开，将石粉加入搅拌机过程中，吨袋外袋卷入搅拌机内，盘贵郴踩在外袋上面随同外袋一并被卷入了搅拌机内。秦忠听到盘贵郴呼喊声后，发现盘贵郴已被卷入搅拌机内，立刻下平台关掉总电源并呼叫车间其他人。在办公室的厂长李敏和车间主任秦宁辉得到消息后，立即组织人员打开搅拌机下方的排料口，并电话报告公司总经理唐永新，公司副总唐永军11时左右分别拨打了110，120，119，经消防救援人员对搅拌机切割，至下午两点，盘贵郴从搅拌机转移出来，救护人员检查确认，盘贵郴已无生命体征。

（二）善后处理情况

事故发生后，县应急管理局、县公安局和定江镇人民政府等部门第一时间赶赴现场，积极组织善后协调工作，认好事故遇难者身份确认、家属接待及安抚和协调指导赔偿等工作。

2021年1月6日，桂林桂湖环保科技有限公司与死者家属达成赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成1人死亡。死者盘贵郴，男，瑶族，1982年7月12日出生，广西全州县东山瑶族乡黄腊洞村委凶里村人。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失106万元，主要包括死亡赔偿金、抚养费、精神损失费、丧葬费，死者家属处理事故食宿费

四、事故发生的原因和事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组对调查取证的情况进行了综合分析，认定事故原因和事质如下：

（一）直接原因

经调查认定，盘贵郴在对搅拌机加料时，踩在外袋上面随同外袋一并卷入了搅拌机内，被搅拌机内的粉料埋没造息死亡。

（二）间接原因

1、桂林桂湖环保科技有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十六条[1]规定，事故发生前，搅拌机下一层钢筋防护栅栏被临时拆除后，在未恢复的情况下仍继续使用，且第二层钢筋防护栅栏焊接不牢固，起不到防护作未充分了解、掌握设备安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，未对操作人员进行专门的安全生产教育和培训。

2、桂林桂湖环保科技有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款[2]规定，未建立健全生产事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除搅拌机下料口防护栅栏被工人拆除的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，桂林桂湖环保科技有限公司“12·29”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对相关责任人和事故责任单位的处理建议

（一）事故责任人员的处理建议

1、盘贵郴，桂林桂湖环保科技有限公司工人，安全意识淡薄，在搅拌机下料口第一层钢筋防护栅栏被临时拆除后复存在安全隐患的情况下仍继续使用，向搅拌机加料时，踩在吨袋外袋上面随同外袋一并卷入了搅拌机内，对本次事发生负直接责任，因其已在本起事故中死亡，不予追究其责任。

2、唐永新，桂林桂湖环保科技有限公司总经理，未认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依法对其进行行罚。

3、邓为敏，桂林桂湖环保科技有限公司生产厂长，未认真组织安全生产教育培训，未及时排查生产安全事故隐事故发生负有责任，建议企业按内部规定对其进行处理。

（二）事故责任单位的处理建议

桂林桂湖环保科技有限公司，新厂建成后，没有充分了解、掌握设备安全技术特性，采取有效的安全防护措施，从业人员进行专门的安全生产教育和培训，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，搅拌机料口第一层防护栅栏除后，未及时恢复，未依法采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。根据《中华人民国安全生产法》第一百零九条第一项[3]规定，建议由县应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

该起事故的发生，暴露出桂林桂湖环保科技有限公司在安全生产方面存在着违法违规、监管不力等突出问题。为吸取事故教训，举一反三，进一步强化安全生产管理，提出如下措施建议：

桂林桂湖环保科技有限公司要健全隐患排查治理制度，针对设备存在的隐患采取有效的安全防护措施。
桂林桂湖环保科技有限公司要加强对公司从业人员和外来施工人员的安全教育与培训，告知本公司各岗位存在的安全和防范措施。
公司主要负责人要督促检查本单位的安全生产工作；安全生产管理人员要检查本单位的安全生产状况，及时排查生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（四）县级各有关部门、各乡镇人民政府要认真吸取事故教训，督促企业落实安全生产主体责任；加强法律法规全知识的宣传普及，真正把安全生产法律法规和标准落实到生产经营各环节；要深入一线，监督检查企业管理人员和人员的安全管理和作业行为，及时纠正违规指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为，严防此类事故再次发生。

桂林桂湖环保科技有

“12·29”机械伤害一般事故调

2021年

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：“ 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处二十万元以上五十万下的罚款。”

网站地图
主办单位：灵川县人民政府办公室 承办单位：灵川县政务服务管理办公室 联系方式：07736865861 2010-2021 © All Rights Re
桂公网备编号为：45032302000055 桂ICP备2026012613号 网站标识码：4503230003
地址：灵川县银渠路48号